



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

Paraná, 6 de abril de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. FPA 673/2016/5/CA2, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE KREICK, JORGE OMAR (D); AREVALO, HUGO MARTIN (D); BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D); QUEIROLO, GONZALO GABRIEL (D) EN AUTOS KREICK, JORGE OMAR (D); AREVALO, HUGO MARTIN (D); BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) Y OTROS POR INFRACCION LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los defensores técnicos de los imputados Jorge Omar Kreick, Hugo Martín Arévalo, Fernando Daniel Bisogni y Gonzalo Gabriel Queirolo; contra la resolución obrante a fs. 1/20 vta., en cuanto decreta el procesamiento y prisión preventiva de los nombrados, por considerarlos incursos prima

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

facie y por semiplena prueba, como autores en la comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto en el art. 5 inc. c de la ley 23737, agravado por el número de personas (art. 11 inc. c). Los recursos se conceden a fs. 37 y 40.

Asimismo, llegan los autos: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) EN AUTOS BISOGNI, FERANDO DANIEL (D) POR INFRACCIÓN LEY 23.737"**, Expte. N° FPA 673/2016/2/1/CA1, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Fernando Daniel Bisogni, contra la resolución obrante a fs. 145/147 vta. del referido expediente, en cuanto resuelve no hacer lugar al planteo excarcelatorio presentado por el defensor del nombrado, sin ningún tipo de caución.

También vienen para resolver, las actuaciones: **"INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) EN AUTOS BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) POR INFRACCIÓN LEY 23.737"**, Expte. N° FPA 673/2016/4/CA3, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Fernando Daniel Bisogni, contra la resolución obrante a fs. 9/12 del expediente de mención, en cuanto resuelve no hacer





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

lugar al planteo excarcelatorio presentado por la defensa del nombrado, sin ningún tipo de caución.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs.74/75vta., compareciendo en la oportunidad los Dres. Agustín Vizcarra y Félix Pérez en defensa del imputado Gonzalo Gabriel Queirolo, el Dr. José Esteban Ostolaza, en defensa del imputado Fernando Daniel Bisogni; el Dr. Pablo Di Lollo, en defensa de los imputados Jorge Omar Kreick y Hugo Martín Arévalo y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I-a) Que, el Dr. Vizcarra, solicita se decrete la nulidad de las actas de fs. 566 a 569. Sostiene, entre otras cuestiones, que éstas no se labraron de acuerdo al art. 138 del CPPN, que los testigos llegaron después de iniciado el operativo, y que no fueron firmadas por los respectivos funcionarios.

A su turno, el Dr. Pérez, desarrolla los fundamentos relativos al recurso de apelación en relación a su defendido Gonzalo Queirolo, y en

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

virtud de la ausencia de elementos probatorios que permitan vincularlo con el hecho, peticiona se decrete la falta de mérito a su respecto, o en subsidio, se cambie la calificación por participación secundaria.

Por otra parte, en lo que hace a la prisión preventiva, fundamenta en torno a la inexistencia de riesgo procesal. Peticiona se decrete la excarcelación de su asistido. Ofrece caución.

b) Que, el Dr. Ostolaza, considera que la resolución carece de mínima motivación respecto de la responsabilidad de su asistido en relación a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por los fundamentos que indica, peticiona se dicte el sobreseimiento o, en su defecto, la falta de mérito.

En relación a la excarcelación, sostiene que el auto del juez carece de motivación. Por los argumentos que expone, pide se decrete la nulidad y se ordene la inmediata libertad de su asistido. Ofrece caución.

c) Por su parte, el Dr. Di Lollo, solicita se declare la nulidad de las órdenes de intervención





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

telefónica, por poseer una motivación aparente, y vulnerarse garantías constitucionales. Asimismo, por los argumentos que expone, peticiona la revocación del auto de procesamiento y se ordene la inmediata libertad de sus defendidos Kreick y Arévalo. Ofrece caución.

d) A su turno, el Sr. Fiscal General, contesta los agravios expuestos por las partes.

Sostiene que la pretensión de nulidad de las actas no tiene chance de prosperar, destaca la forma en que se sucedieron los hechos y la existencia de testigos.

Por otra parte, destaca la relevancia que tienen las escuchas en el caso, refiere al contenido de las mismas, y asevera que la Fuerza actuó de manera correcta. Afirma que en el caso el Juez procesó a quienes tenían estupefacientes de modo tangible. Indica que de momento los elementos reunidos resultan suficientes para afirmar la intervención en el hecho acaecido.

Respecto de las prisiones preventivas, destaca que están vinculadas con hechos graves. En relación a Bisogni, considera que no existe arraigo y en relación a Queirolo, destaca que éste habría

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

intentado darse a la fuga por la parte de atrás y fue sorprendido. Afirma que si bien no es un elemento dirimente, es una aportación mínima en una causa que necesita avance.

Por los argumentos que expone, peticiona se confirme el auto de procesamiento y prisión preventiva de todos los imputados.

II- Que, las presentes actuaciones se inician a partir del decreto de incompetencia parcial realizada por el Juzgado de Garantías y Transición Nro. 1 de la ciudad de Gualeguaychú, en el marco del legajo Nro. 5501/15, donde se investigaba el presunto delito de prostitución de menores.

Recibidas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, se corre vista fiscal, quien se expide a tenor de fs. 23/24. Conforme la denuncia reservada y que diera origen al Legajo 5501/15, surgiría que distintas personas que identifica - entre ellas Kreick-, venderían droga. Ante la presunta comisión de dos tipos de delitos diferentes a investigar se ordenó desglosar en dos la investigación.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

A fs. 39/41 y vta. del principal obra nota BS6 4049/28 remitida por Gendarmería Nacional, Escuadrón 56 relacionadas con investigaciones realizadas en torno a Kreick, quien se domiciliaría en calle --- esquina Belgrano de la ciudad de Gualeguaychú, y de la que surge que un remisero habría conducido hasta ese domicilio a una persona de sexo femenino a efectos de adquirir sustancia ilícita, el dato habría sido aportado por el remisero que filmó la situación. También se obtuvo el teléfono que utilizaría Kreick que sería el nro. 03446 ---, del cual solicitan la intervención.

A fs. 47/48 del principal, se ordena la intervención agregándose a fs. 55/65 y vta. desgrabaciones del teléfono intervenido.

Del devenir de las tareas de inteligencia realizadas por la Fuerza, se fue obteniendo información de otros ciudadanos que estarían vinculados a Kreick respecto del comercio de estupefacientes, los que se detalla en los informes obrantes en autos.

A raíz de ello, mediante resolución del Juez obrante en la causa principal, se libraron órdenes de ALLANAMIENTO, REQUISA PERSONAL Y

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

VEHICULAR respecto de los siguientes inmuebles (y sus dependencias), personas y vehículos que se detallan a continuación:

a) vehículo marca Peugeot 207 dominio HPO 547 conducido por Fernando Daniel Bisogni; camioneta Volkswagen modelo Amarok dominio AA 207 RF, conducida por Jorge Omar Kreick; camioneta Hyundai modelo Galloper dominio colocado DHN 207 conducida por Hugo Martin Arévalo; vehículo Volkswagen, modelo Suran KLG 216 conducida por Gonzalo Gabriel Queirolo; Volkswagen Bora dominio IBR 219 conducido por Gonzalo Gabriel Queirolo; Renault modelo Logan Dominio HGB 897, también conducido por el mencionado;

b) Para la finca ubicada en --- esquina Belgrano de Gualeguaychú lugar de residencia de Kreick;

c) Para la vivienda sita en --- de Gualeguaychú, habitada por Martín Hugo Arevalo;

d) Vivienda sita en ---, de la misma ciudad que sería frecuentada por Fernando Daniel Bisogni y Gonzalo Gabriel Queirolo;

e) Finca sita en --- de Gualeguaychú donde residiría Gonzalo Gabriel Queirolo;





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

f) Vivienda sita en calle --- casi
llegando a Belgrano antes de la morada de Kreick;

g) --- de la misma ciudad donde viviría
Fernando Daniel Bisogni;

h) Comercio denominado --- ubicado en ---
de la ciudad de Gualeguaychu;

Como resultado de las órdenes
diligenciadas se procedió al secuestro de **995.4
gramos de cocaína** (según acta de procedimiento de
fs. 571 del principal), la que se encontraba en el
interior de una caja cerrada color marrón que estaba
tirada frente a un vehículo Marca Galloper, Modelo
Turbo Wagon, tipo todo terreno dominio colocado DHN
207, el cual fue interceptado el día 24 de octubre
alrededor de las 19 y 20 horas aproximadamente en la
intersección de las calles Roca y Guido Spano del
Departamento de Gualeguaychú, junto a otro vehículo
marca Peugeot modelo 207 Compact dominio colocado
HPO 547, los cuales se encontraban enfrentados. En
el lugar se encontraban los ciudadanos Bisogni,
Queirolo y Arévalo.

En el interior del automóvil Galloper se
halló un celular nro. 03446 15--- propiedad de
Arévalo, un celular Motorola, una CIA identificación

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

del automotor AEE 03098, un DNI perteneciente a Hugo Martín Arévalo, un Pen Drive; en el otro de los automóviles se encontró una CIA identificación del automotor marca ABM 91507.

Del allanamiento efectuado en el domicilio de calle --- que según la investigación era frecuentado por Bisogni y Queirolo, al ingresar a la misma al costado izquierdo se halló un paquete cuadrado envuelto con una bolsa de nailon de color azul y dentro de la misma se hallaron fajos de billetes que ascendieron a \$ 144.900.

En el domicilio habitado por Kreick ubicado en ---, de la ciudad de Gualeguaychú que fue allanado conforme orden nro. 2077/16, se secuestraron varias computadoras, tablet, memorias SD, un cuaderno tapa dura color azul con anotaciones varias, CIA de motovehículos, también documentación de un buque, comprobante bancario, título de automotor de una camioneta marca Amarok, \$ 2450,00, los que estaban en una bolsa, en un frasco plástico de color blanco se halló \$ 389,55, también tres cuadernos con anotaciones varias dentro de una cajonera en el sector del comedor y sobre un modular, dentro de una cajonera del mismo mueble se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

hallaron bolsas de nylon de color blanca en gran cantidad. También se secuestró documentación correspondiente a distintos vehículos y dos pen drive.

De la requisa efectuada sobre la persona de Kreick se secuestró una billetera de cuero color marrón, con \$15.150 pesos, 2 reales, y 11 dólares y papeles varios.

A raíz de tales hechos, el Juez a-quo decretó el procesamiento y prisión preventiva de Kreick, Arévalo, Bisogni y Queirolo, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, resolución contra la cual se alza la defensa de los imputados nombrados, dando lugar a esta Instancia.

III- Que, efectuado el relato de los hechos acaecidos, se impone como *prius* metodológico el tratamiento -en primer lugar- de las nulidades planteadas, para analizar luego los agravios expuestos por las respectivas defensas de cada uno de los imputados respecto del auto de procesamiento. Por último, se examinarán las prisiones preventivas dispuestas, como asimismo las resoluciones que

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

rechazan las excarcelaciones peticionadas por la defensa del imputado Bisogni.

IV- a) Cabe, en primer término, el tratamiento de la nulidad del acta de allanamiento obrante a fs. 566/569 del principal, planteada por la defensa de Queirolo.

Al respecto, debe señalarse el criterio seguido por este Tribunal en relación a que la nulidad es un recurso extremo y, como tal *"requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia"* (L.S.Crim. 2006-II-317, y L.S.Crim. 2000-II-469, Expte. N° FPA 1311/2016/5/CA1, entre muchos otros).

En el caso de autos, del atento análisis del acta de procedimiento obrante a fs. 566/569 del principal, se advierte que ésta reúne los requisitos exigidos propios de su especie, constando en tal documento la firma de los funcionarios actuantes, de los testigos civiles, como también de los imputados.

Es que se vislumbra que el acta que labrara la prevención no documenta sino aquello que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

su naturaleza obliga: el secuestro de una importante suma de dinero y de sustancia estupefaciente dentro de la esfera de custodia de los encartados, debiendo destacarse que los alegados vicios no impiden la reconstrucción fáctica de las circunstancias de la causa.

A mayor abundamiento, cabe destacar que "sólo cabe acudir al instituto de las nulidades cuando por resultar anormal el desenvolvimiento del proceso, tal irregularidad resulte trascendente por haberse afectado intereses tutelados, entendiéndose por tales el ejercicio de la defensa en juicio o los principios básicos del proceso" (CFSan Martín, Sala I, LL del 31/V/99, f. 98.804, citado por D'Albora, Francisco J.; "Código Procesal Penal de la Nación - Anotado. Comentado. Concordado", 5° Edic. correg., ampl. Y actualizada; Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, pg. 285).

Por las razones expuestas, corresponde rechazar la nulidad planteada respecto del acta de fs. 566/569 del principal.

b) En relación a la nulidad deducida por la defensa de los imputados Kreick y Arévalo respecto de la orden de intervención telefónica

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

obstante a fs. 47/48 de las actuaciones principales, cabe recordar que tal medida ordenada en autos constituye una excepción a la garantía de inviolabilidad de la correspondencia y al derecho a la intimidad, consagrados constitucionalmente -arts. 18 y 19 de la CN. y 75 inc. 12- y previstos en los arts. 18 y 19 de la ley 19.798 -Ley nacional de Telecomunicaciones y art. 5 de la ley 25.520 -Ley de Inteligencia Nacional; resultando una medida altamente intrusiva que exige, para su procedencia, el cumplimiento riguroso de los recaudos exigidos por la normativa.

En este sentido, el art. 236 del CPPN dispone *"...El juez podrá ordenar, mediante auto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación del imputado, para impedir las o conocerlas."* Como asimismo, el art. 123 del mismo cuerpo normativo reza *"Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad..."*.

Es decir, la motivación constituye una condición esencial del auto que dispone la intervención de las comunicaciones telefónicas. En este punto se ha dicho *"En conclusión, las*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

exigencias para poder ordenar una intervención de comunicaciones son: la existencia de motivos suficientes que previamente se hayan verificados, por el propio juez, o por la policía o el fiscal, quienes deben transmitirle a aquél los datos, pesquisas, informes y demás circunstancias que conduzcan a considerar necesaria la medida. Y el juez deberá examinar estos datos y razones ponderándolos prudentemente a los fines de decidir su procedencia, en cuyo caso volcará sus motivaciones en resolución fundada". (cfr. Jauchen Eduardo M. en C.P.P.N Comentado de Almeyra-Baez, pág. 487 Colecciones La Ley, citado por Manchini, Héctor Luis en "Sobre la intervención telefónica" LL Gran Cuyo 2011(septiembre), 827, cita online AR/DOC/2103/2011).

Sentado ello, corresponde señalar que del análisis de la causa se deriva que la medida judicial dispuesta por el a-quo, encuentra sustento en la actividad investigativa que se había desarrollado por parte de los funcionarios de Gendarmería Nacional, que puso de relieve la presunta actividad de tráfico de estupefacientes en la vivienda de Jorge Omar Kreick en la ciudad de

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

Guaileguaychú, adjuntándose inclusive tomas fotográficas de una supuesta adquisición de sustancia ilícita en las inmediaciones de la vivienda que habría sido advertida -y filmada- por un remisero.

Así, se advierte de la compulsa de autos que en fecha 11 de abril de 2016, la Fuerza actuante solicitó la intervención telefónica de dos líneas - una de las cuales sería utilizada por Kreick-, elevando a disposición del Juez un informe producido por el personal del GOIP, en el marco de la investigación preliminar, a lo cual el magistrado federal hizo lugar mediante auto de fecha 22/04/2016.

Del atento análisis de la manda judicial se advierte que el Juez a-quo ha ordenado la intervención luego de considerar y analizar la información brindada por los funcionarios preventores. Los datos acercados por la prevención conformaron el marco circunstancial -motivos para presumir que Kreick estaba involucrado en actividades de comercio y/o provisión de estupefacientes en Guaileguaychú, coordinando ello a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

través de comunicaciones telefónicas con otros intervinientes-, todo lo que habilitó la medida.

En consecuencia, se observa que las razones que diera el magistrado a quo lucen suficientes, se compatibilizan con las garantías establecidas constitucionalmente y cumplimentan los requisitos de legalidad y proporcionalidad exigidos para disponer la medida, debiendo concluirse entonces que el auto de fs. 47/48 de las actuaciones principales, satisface la exigencia de adecuada fundamentación que preceptúa la normativa procesal penal en sus arts. 123 y 236 del CPPN.

En este entendimiento, no observándose ninguna afectación al pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio del imputado, ni vulneración de garantía constitucional alguna, fundamento de toda nulidad, es que corresponde rechazar la nulidad deducida por la defensa de los imputados Kreick y Arévalo.

V- Que, corresponde el tratamiento de los agravios expuestos por la defensa de **Gonzalo Gabriel Queirolo**, quien peticiona se decrete la falta de mérito de su defendido o en su defecto, se modifique

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

la calificación jurídica por participación secundaria en el hecho.

Analizados los hechos que fueran descriptos precedentemente, y la situación particular del nombrado, advierto de la atenta lectura de la resolución recurrida que los elementos cuya valoración llevaron al Magistrado a tener por acreditada la participación necesaria de Queirolo en la tenencia del tóxico habido, con el grado provisorio de esta etapa procesal, resultan suficientes para su confirmación.

Al efecto, teniendo en cuenta los elementos que surgen de autos: que el imputado se encontraba en el lugar del hecho al momento de la irrupción de la Fuerza y el hallazgo del tóxico (cfr. acta de fs. 566/569); que según las declaraciones del funcionario Tajés, es quien habría bajado del automóvil Peugeot 207 conducido por Bisogni con una caja color marrón -que sería la que contenía la cocaína- (cfr. fs. 573 y vta. del principal); que según los informes de la prevención que Queirolo venía siendo investigado por estar presuntamente involucrado en actividad en infracción a la ley de drogas, lo que derivó en que también se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

ordenara el allanamiento a su domicilio; se advierte que los mismos son suficientes y coadyuvan a la confirmación del procesamiento.

Por lo demás, en relación a la participación secundaria propuesta por su abogado defensor, es menester tener presente que, más allá de que se trata de una cuestión de calificación que -en principio- resulta ajena a esta Instancia, con el grado de provisoriedad que requiere, el resolutorio cuestionado se encuentra suficientemente fundado en este aspecto y no existen -por el momento- elementos que indiquen modificar la situación del imputado.

VI- Que, corresponde referir a los agravios postulados por la defensa del imputado **Fernando Daniel Bisogni**, quien entiende que la resolución del juez carece de motivación y peticiona que se dicte el sobreseimiento de su asistido o, en su defecto, la falta de mérito.

Al respecto, cabe señalar que, al igual que se apreciara al resolver la situación de Queirolo, del análisis de las constancias de la causa y de la resolución recurrida, se advierte que en el caso, el Juez a-quo ha procedido conforme a la

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

norma de aplicación (art. 306 del C.P.P.), en la medida que el procesamiento fue dictado con declaración indagatoria previa, existen elementos de convicción suficientes para estimar la existencia del hecho delictivo y el mérito de responsabilidad del imputado fue fundadamente expuesto, por lo que satisface las exigencias necesarias requeridas.

En efecto, debe señalarse que Bisogni se encontraba en el lugar del hecho donde fue habido el tóxico (cfr. acta de fs. 566/569), que era quien conducía el vehículo Peugeot 207 en el que se habría trasladado la sustancia (cfr. fs. 573 y vta.), sumado ello a que surge de numerosos informes que era sindicado por las tareas de inteligencia como una de las personas involucradas en actividades relativas al intercambio de drogas. Debe destacarse además que del celular intervenido que utilizaría Bisogni surge que se habrían pactado varios encuentros con Kreick para realizar la entrega de estupefacientes, constando puntualmente a fs. 463 del principal un mensaje de texto que habría sido remitido por Kreick a la línea que usaría Bisogni, donde ante el mensaje: "ok van 145 mil", contesta: "A las 7 hs en el mismo lugar de la ultima vez".





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

Todas estas circunstancias, permiten afirmar la intervención del imputado en el hecho atribuido, debiendo puntualizarse que las alegaciones del abogado defensor quedan vacías de sustento conforme a lo previamente esbozado.

Por ello, no cabe sino el rechazo de los agravios expuestos en el punto, y la confirmación del auto de procesamiento dictado respecto de Bisogni.

VII- Por otra parte, cabe referir a los agravios expuestos por la defensa de los imputados **Hugo Martín Arévalo** y **Jorge Omar Kreick**, quien solicita se revoque el procesamiento de los nombrados, por ausencia de elementos suficientes que permitan vincularlos con el hecho investigado.

Al respecto, entiendo que los elementos valorados por el a-quo resultan suficientes para el dictado del auto de procesamiento de los imputados Kreick y Arévalo, coincidiendo con la valoración efectuada por el Magistrado.

Así, en relación a Hugo Martín Arévalo, no puede perderse de vista que éste se encontraba en el lugar del hecho donde se produjo el encuentro y fue habida la importante cantidad de sustancia

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

estupefaciente (cfr. fs. 566/569), y según las declaraciones del funcionario Tajés, fue quien condujo el vehículo Hyundai Galloper que arribó a la morada y quien bajó con una bolsa (cfr. fs. 573 y vta.) -la que presuntamente contenía el dinero posteriormente secuestrado-. Surge además de los numerosos informes de la Fuerza de la prevención la presunta intervención de Arévalo en actividades al comercio de estupefacientes.

Asimismo, en relación a **Jorge Omar Kreick** debo señalar que es la persona a partir de la cual se inicia la investigación por parte del personal de la Fuerza de prevención, donde se pesquisaba el domicilio del nombrado ubicado al lado de la vivienda en calle --- de Gualeguaychú, así como los vehículos en los que se conducía. No puede perderse de vista que estas tareas permiten dotar de relación de sentido al tóxico secuestrado, siendo relevantes también para fundamentar el destino de comercialización.

Cabe recordar, una vez más, que esta Alzada -en distinta integración- ha tenido oportunidad de pronunciarse -en numerosas ocasiones- sobre el sentido que cabe asignarle a las tareas de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

prevención, en cuanto no pueden escindirse a la manera de “compartimentos estancos” respecto de los allanamientos y secuestros posteriores, toda vez que conforman el marco previo circunstancial que amerita, en su caso, el dictado de la orden de allanamiento y requisa personal, como asimismo, que junto con este cometido principal, debe no obstante también ponerse de relieve que, tales constancias son sugerentes del modus operandi, ya que, aun cuando la observación prevencional tenga lugar en ciertos días, proyectados en el tiempo, ilustran acerca del proceder de los imputados (L.S.Crim. 2012-II-601, entre otros).

Así, según la prueba colectada en autos, las escuchas telefónicas directas del celular utilizado por Kreick, da cuenta de la coordinación de varios encuentros para efectuar la entrega de estupefacientes, coordinando horarios, lugares, y se haría referencia al tóxico como “cemento”, “arena”, “rifa”, citándose “en el mismo lugar”, y “al mismo horario”, encuentros alguno de éstos que no pudieron ser interceptados por la Fuerza (conforme consta en los numerosos informes obrantes en autos, entre otros de fs. 445/454 y vta. del principal).

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

Ahora bien, puntualmente en lo que respecta al hecho atribuido en autos, surge puntualmente de fs. 463 del principal la imagen del mensaje de texto que habría remitido Kreick desde la línea que utilizaría (3446 611176) a la línea 3446 50822 (que utilizaría el coimputado Bisogni): "ok van 145 mil", recibiendo como respuesta "A las 7hs en el mismo lugar de la última vez"; encuentro éste que pudo ser interceptado por la Fuerza, dándose con el tóxico y dinero secuestrado en autos.

Las circunstancias expuestas permiten concluir -con el grado provisorio de esta instancia- la participación de Kreick y Arévalo en el hecho imputado, y en base a lo esbozado corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución obrante a fs. 1/20 vta., en lo que respecta a sus procesamientos.

No debe perderse de vista que para el dictado del auto de procesamiento se requiere que existan elementos de convicción suficientes sobre la comisión de un delito, no conteniendo el art. 306 del ordenamiento adjetivo la exigencia de que se acredite fehacientemente el mismo; debiendo destacarse que el auto de procesamiento no causa





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

estado, y que si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos relativos al ilícito, se tornaría innecesaria la del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

VIII- Sentado lo expuesto, corresponde el análisis de las prisiones preventivas decretadas respecto de Queirolo, Bisogni, Arévalo y Kreick, cuya revocación solicitan las respectivas defensas de los imputados nombrados.

Al respecto, debo recordar que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiese

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH).

El Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina plenaria que *"no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal"* (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

Sentado ello, debo destacar que todos los imputados fueron detenidos el 24/10/2016 y se dictó sus procesamientos y prisiones preventivas el día 01/11/2016. Entiendo que con este escenario y con los elementos que tuvo en vista el Juez al tiempo del dictado de la cautelar, este Tribunal debe revisar tal medida.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

En ese contexto, debe considerarse lo incipiente de la investigación y las medidas que restan producirse y que enumera el a-quo en la resolución bajo análisis, no debiendo perderse de vista que se realizaron numerosos allanamientos y restarían producirse las testimoniales de varios testigos civiles y de actuación. Entiendo, por ello, que la prisión preventiva resulta justificada, debiendo destacarse que aún a la fecha de la presente resolución, la cautelar se encuentra dentro del plazo del art. 207 del CPPN, por lo que -por el momento-, resulta razonable y proporcionada.

Por lo demás, en lo que respecta al imputado Bisogni, que según constancias obrantes en esta Alzada, solicitó en dos oportunidades la excarcelación, la que fue denegada en fecha 25 de noviembre de 2016 y 22 de diciembre de 2016; cabe coincidir con lo resuelto por el a-quo en virtud de los argumentos expuestos precedentemente, debiendo tenerse en cuenta además que el Magistrado no contaba con información necesaria para valorar el extremo del arraigo; lo que también ocurre en esta instancia procesal.

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

En virtud de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo el rechazo de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Queirolo, Bisogni, Arévalo y Kreick y la confirmación de la resolución de fs. 1/20 vta., en cuanto dispone el procesamiento y las prisiones preventivas de los nombrados.

Así también corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos por la defensa del imputado Fernando Daniel Bisogni, y en consecuencia, confirmar la resolución obrante a fs.145/147vta. de los autos "LEGAJO DE APELACION DE BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) EN AUTOS BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) POR INFRACCIÓN LEY 23.737" Expte. N° FPA 673/2016/2/1/CA1, y la resolución obrante a fs. 9/12 de las actuaciones "INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) EN AUTOS BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) POR INFRACCION LEY 23.737" Expte. N° FPA 673/2016/4/CA3, en cuanto rechazan sus respectivos pedidos de excarcelación, debiendo agregarse copia de la presente resolución a los mencionados expedientes.

Que la Dra. **Cintia Graciela Gomez** y el Dr. **David Alejandro Chaulet** dijeron: que por estar de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 673/2016/5/CA2

acuerdo en lo sustancial, adherimos al voto del distinguido colega preopinante.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I-Rechazar las nulidades impetradas.

II- Rechazar los recursos de apelación interpuestos por los defensores técnicos de los imputados Jorge Omar Kreick, Hugo Martín Arévalo, Fernando Daniel Bisogni y Gonzalo Gabriel Queirolo y en consecuencia, confirmar la resolución obrante a fs. 1/20 vta., en cuanto decreta sus respectivos procesamientos y prisiones preventivas, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

III-Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la defensa del imputado Fernando Daniel Bisogni, y en consecuencia, confirmar la resolución obrante a fs.145/147vta. de los autos "LEGAJO DE APELACIÓN DE BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) EN AUTOS BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) POR INFRACCIÓN LEY 23.737" Expte. N° FPA 673/2016/2/1/CA1, y la resolución obrante a fs. 9/12 de las actuaciones "INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) EN AUTOS BISOGNI, FERNANDO DANIEL (D) POR

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29284607#175653817#20170406104243473

INFRACCIÓN LEY 23737" Expte. N° FPA 673/2016/4/CA3,
en cuanto rechazan sus respectivos pedidos de
excarcelación, debiendo agregarse copia de la
presente resolución a los mencionados expedientes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a
través de la Dirección de Comunicación Pública de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL
PROSECRETARIO DE CAMARA

